

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3708/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย รุ่งโรจน์ ตริพะณี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 339

ขณะที่ผู้เสียหายขึ้นรถโดยสารประจำทางก็ถูกจำเลยซึ่งเข้ามาทางด้านหลัง กระแทกตรงหัวไหล่และจำเลยได้ล้วงเอากระเป๋าสตางค์ของผู้เสียหาย ซึ่งมีเงินบรรจุ อยู่ แล้วหลบหนีไป ดังนี้ เป็นการที่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหายเพื่อสะดวกแก่ การลักทรัพย์ของผู้เสียหายบนยานสาธารณะซึ่งประชาชนใช้โดยสารจำเลยจึงมี ความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา339 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา339 วรรค สอง และคืนกระเป๋าสตางค์และเงินสดของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 339 วรรคสอง จำคุก 12 ปี ของกลางคืนแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า วันเกิดเหตุตามฟ้องเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ผู้เสียหายกลับจากทำงานได้มาขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 203 ที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทางด้านตรงกันข้ามห้างสรรพสินค้าพาด้าปิ่นเกล้าเพื่อกลับบ้านที่แขวงบางพลัด ขณะที่ผู้เสียหายขึ้นรถโดยสารประจำทางถูกคนร้ายเข้ามาทางด้านหลังกระแทกตรงหัวไหล่ และคนร้ายล้วงเอากระเป๋าสตางค์ ภายในกระเป๋ามีเงินอยู่ 900 บาท ซึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าคือผู้เสียหายสะพายไป มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ พยานหลักฐานจำเลยไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ล้วงกระเป๋าส่งผู้เสียหาย พฤติการณ์ที่จำเลยเข้าไปใช้ร่างกายกระแทกที่หัวไหล่ผู้เสียหายอย่างแรงจนผู้เสียหายเซไปปะทะบันไดรถเป็นการที่จำเลยใช้กำลังประทุษร้ายผู้เสียหาย เพื่อสะดวกแก่การลักทรัพย์ของผู้เสียหายขณะที่อยู่บนรถโดยสารประจำทางอันเป็นยวดยานสาธารณะซึ่งประชาชนใช้โดยสาร จำเลยจึงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสอง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ